



PUTUSAN
Nomor 4087 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI, berkedudukan di Jalan T. Cik Ditiro, Nomor 1C/49, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Emmy Mariatin, Ph.D, dan kawan-kawan, selaku Pengurus pada Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Suharti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Adhan Gusti, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Jend. A. Yani VII, Nomor 25 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WALIKOTA MEDAN**, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Nomor 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., selaku Wali Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunita Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil dan Advokat, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Lantai 3, Jalan Kapten Maulana Lubis, Nomor 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;
2. **BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA BKOW PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan T.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024



Cik Ditiro, Nomor 1C/49, Kelurahan Madras Hulu,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**,
bertempat tinggal di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat I telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
- III. Menyatakan sah dan berharga sita
penjagaan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri
Medan;
- IV. Menyatakan penerbitan hak-hak atas tanah:
Hak Pakai Nomor 408, ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor
570 dan diperpanjang menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00829,
kesemuanya terdaftar atas nama Yayasan Gedung Wanita Indonesia
Wisma Kartini adalah sah secara hukum;
- V. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Guna
Bangunan Nomor 0829/Madras Hulu, yang berakhir Hak 24/10/2037, NIB
02010701.00580 letak tanah Jalan T. Cik Ditiro sudut Jalan Kartini Surat
Ukur tanggal 06/11/2017, Nomor 00078/Madras Hulu/2017 luas 2.884
m², terdaftar atas nama Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma
Kartini adalah sah dan berkekuatan hukum milik Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024



VI. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- a. Surat Walikota Medan Nomor 032/7989, tanggal 5 Juli 2022, yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini dan Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Utara, Hal: Pemberitahuan;
- b. Surat Walikota Medan Nomor 032/8902, tanggal 22 Juli 2022, yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini dan Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita Provinsi Sumatera Utara, Hal: Pemberitahuan ke II;

VII. a. Menghukum Tergugat I maupun semua orang atau semua pihak yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;

Atau,

- b. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas tanah tersebut dengan harga Rp10.455.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter x 2.884 m² = Rp30.155.220.000,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perhitungan kenaikan harga secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun sampai dengan pelunasan pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;

VIII. Menghukum Tergugat II dan III untuk mematuhi putusan ini;

IX. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

X. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

B. Subsidiar:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024



Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Tentang Penggugat tidak ada *legal standing* atas tanah objek perkara;
- Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subjek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 582/PDT/2023/PT MDN, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 168/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024



Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Desember 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam perbuatannya yakni pada tanggal 19 Agustus 2022, Tergugat I telah mengambil Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00829/Kelurahan Madras Hulu milik Penggugat dan sekaligus memasang plang yang bertuliskan "tanah ini milik Pemerintah Kota Medan luas $\pm 2.884 \text{ m}^2$ sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024



yakni petikan daftar ketetapan Walikota Daerah Medan tanggal 12 Desember 1962 Jalan Teuku Cik Ditiro 1C/49, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia";

- Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 582/PDT/2023/PT MDN, tanggal 28 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 8 Agustus 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 582/PDT/2023/PT MDN, tanggal 28 November 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 911/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 8 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4087 K/Pdt/2024